REGLAMENTO DE ASAMBLEAS GENERALES

CAPÍTULO I

Del Objetivo y de las Definiciones

Artículo 1: El presente Reglamento tiene como propósito ordenar y regular el funcionamiento de las Asambleas Generales de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, para normar su operación y procurar que las mismas se desarrollen conforme a las disposiciones establecidas por los Estatutos y sus Reglamentos.

Artículo 2: La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación compuesta por la totalidad de sus miembros debidamente acreditados.

Artículo 3: Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

- **Asamblea:** La Asamblea General de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, podrá ser Ordinaria o Extraordinaria.
- **Asociación:** La Asociación Deportiva Club Sport Herediano.
- **Fiscal:** El Fiscal Titular o Suplente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.
- **Junta Directiva:** La Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.
- **Estatutos:** Estatutos de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano del 30 de noviembre de 2021 y sus reformas.
- **Miembro Asociado:** La persona asociada a la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

CAPÍTULO II

De las Convocatorias

Artículo 4: La Asamblea General se reunirá de acuerdo con lo que señala el Artículo Décimo Sétimo estatutario de manera Ordinaria una vez al año en la primera quincena del mes de febrero, mediante convocatoria que realice la Junta Directiva. También se podrá reunir de manera Extraordinaria en situaciones calificadas a juicio de la Junta Directiva las veces que ésta decida convocarla, o mediante solicitud escrita de por lo menos el tres por ciento del total de los miembros asociados activos, como apunta el Artículo Décimo Sétimo estatutario; o bien cuando la Fiscalía lo considere necesario o en los casos que prevea el Estatuto.

En este último caso, la Asamblea deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, salvo que en la misma convocatoria se solicitase un plazo mayor.

Artículo 5: Las Asambleas se celebrarán en su sede social y en situaciones calificadas a juicio de la Junta Directiva en cualquier otra sede que se encuentre en un radio máximo de seis kilómetros a la redonda de donde se ubica la sede social, como lo indica el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos.

Artículo 6: La convocatoria para cualquier Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, será tramitada de acuerdo con los Artículos Noveno inciso a), Décimo Sétimo y Vigésimo Quinto de los Estatutos, por el Secretario, por medio de la dirección de correo aportada como medio de comunicación por cada uno de los asociados, con quince días naturales de anticipación al día señalado para la Asamblea; sin contabilizar en ese plazo el día de la publicación y el día de realización de la Asamblea.

Adicionalmente, podrá convocar con el mismo objetivo mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, en redes sociales, medios digitales, correo electrónico o los medios que crea convenientes.

CAPÍTULO III

De la Asistencia y del Quorum

Artículo 7: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, podrán ser realizadas en forma presencial, virtual o mixta, como dicta el Artículo Décimo Sétimo de los Estatutos, lo que será determinado y decidido por la Junta Directiva de acuerdo con las condiciones y facilidades existentes y la naturaleza de los asuntos a tratar en dicho caso. El Reglamento correspondiente para la realización de Asambleas Generales con alcance a las Sesiones de Junta Directiva orientará y establecerá las condiciones y regulaciones necesarias.

Artículo 8: Están facultados para asistir a la Asamblea General solo los miembros que se encuentren en ejercicio de todos sus derechos como asociados. La Junta Directiva establecerá y aplicará los mecanismos que estime convenientes para la verificación del cumplimiento de dichos requisitos. La presencia de personas ajenas a la Asociación deberá contar con la autorización expresa y previa de la Junta Directiva y la Asamblea. La presencia y el uso de la palabra en dicho caso deberá ser autorizada por mayoría simple de los asambleístas.

Artículo 9: La Asamblea General se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, con la presencia de la mitad más uno de sus asociados.

En caso de que a la hora señalada para la primera convocatoria no se hubiese formado ese quórum, la Asamblea podrá reunirse una hora después en segunda convocatoria, con el número de miembros presentes, que en ningún caso deberá ser menor a diez asociados, como dicta el Artículo Décimo Sétimo de los Estatutos.

Artículo 10: Una vez iniciada la sesión de la Asamblea General, ésta podrá continuar desarrollándose con un quórum mínimo de diez asociados vigentes.

CAPÍTULO IV
Del Orden del Día

Artículo 11: Los aspectos a tratar en el Orden del Día de la Asamblea, serán estrictamente los establecidos por la Junta Directiva y dados a conocer en la convocatoria respectiva.

Artículo 12: Para cambiar el orden en que han de tratarse los puntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea General reunida en Sesión Ordinaria, se requerirá el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 13: La Asamblea General, reunida en Sesión Extraordinaria, únicamente podrá considerar los asuntos incluidos en el Orden del Día objeto de la respectiva convocatoria. Sin embargo, podrá conocer otros asuntos, si así se acordara por la unanimidad de los miembros presentes.

CAPÍTULO V
De las Atribuciones de la Asamblea

Artículo 14: De acuerdo con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, las siguientes:

a) Elegir cada tres años a los miembros de la Junta Directiva y Fiscalía, pudiendo ser reelectos;
b) Conocer, aprobar o improbar, y solicitar ampliación de los informes de labores que rindan los otros órganos de la Asociación. Los informes que serán sometidos a aprobación estarán disponibles en la forma como lo disponga la Junta Directiva con al menos ocho días de anticipación para los asociados que así lo requieran. El directivo correspondiente presentará, en un tiempo máximo de 20 minutos, un

resumen o extracto del informe, que con anterioridad se haya puesto en conocimiento de los miembros por escrito y en forma completa;

c) Resolver las mociones o sugerencias que presenten por escrito los asociados;
d) Aprobar los Reglamentos que dicte la Junta Directiva;
e) Aprobar el Presupuesto y el Plan de Trabajo del periodo correspondiente;
f) Aceptar o no los legajos que reciba la Asociación;
g) Determinar el monto de la póliza de responsabilidad civil con que deberá estar cubierto el Tesorero para el cumplimiento de sus funciones, cuyo costo será asumido por la Asociación;
h) Tomar cualquier otro acuerdo relacionado con asuntos que no sean reservados a otro órgano en virtud de la ley o de los presentes Estatutos y que resulten por imperativo de su condición de órgano supremo de la Asociación;
i) Conocer de los informes sobre el estado de los contratos de arrendamiento y administración suscritos por el Club rendidos por Junta Directiva.

Artículo 15: De acuerdo con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos son atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria, las siguientes:

a) Llenar las vacantes ocurridas por ausencias definitivas en la Junta Directiva;
b) Llenar la vacante por ausencia definitiva del Fiscal, para lo cual deberá cumplirse el procedimiento establecido en los Estatutos;
c) Reformar los Estatutos y Reglamentos exceptuando los casos indicados en el inciso k) del Artículo Vigésimo Segundo y Artículo Vigésimo Sétimo para lo cual se requiere la votación de al menos las dos terceras partes de los asociados presentes;
d) Nombrar al Tribunal Electoral cada tres años;
e) Ratificar o no la solicitud de Junta Directiva de expulsión de los asociados de conformidad con lo expuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos;
f) Conocer, aprobar e improbar, los informes de los cuerpos administrativos o cualquier otro asunto de suma urgencia que no pueda esperar hasta la Asamblea Ordinaria;
g) Conocer, aprobar o improbar, el informe de la Comisión Especial nombrada para conocer sobre quejas o denuncias que se presenten contra los miembros de la Directiva, el Fiscal o el Tribunal Electoral;
h) Conocer y resolver en apelación las gestiones recursivas que se presenten contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal Electoral y de la Junta Directiva;

i) Acordar la disolución de la Asociación, para lo cual se requiere la votación de las dos terceras partes de los asociados activos;
j) Dar en administración o en arrendamiento de empresas al Club, a favor de terceros interesados en la institución. El acuerdo sobre este particular requerirá del voto de al menos dos terceras partes del total de los asociados presentes en la Asamblea; debiéndose respetar el nombre del Estadio Eladio Rosabal Cordero, el cual no se podrá modificar.

CAPÍTULO VI
De la Conducción de la Asamblea

Artículo 16: La Asamblea General será convocada y presidida por el Presidente de la Junta Directiva. En ausencia del Presidente, el Primer Vicepresidente de la Junta Directiva asumirá la dirección y a falta de ambos, por el Segundo Vicepresidente. Ante la ausencia de los mismos corresponderá a uno de los vocales en su orden.

Artículo 17: El Presidente de la Asamblea dirigirá la discusión, señalará la forma de tratarse cada uno de los asuntos incluidos en el Orden del Día, concederá la palabra a quien por derecho corresponda pudiendo limitar su tiempo de participación, llamará al orden y podrá retirarle el uso de la palabra a un participante, cuando éste se refiera a asuntos no relacionados con el punto en discusión o por irrespeto al tiempo asignado.

Artículo 18: Son funciones, deberes y atribuciones del Presidente de la Asamblea:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General. Al iniciar la sesión deberá verificar el quórum requerido y someter a consideración de la Asamblea el Orden del Día establecido en la convocatoria;
b) Conceder el uso de la palabra, estando facultado para señalar restricciones de tiempo en las intervenciones, salvo que la misma Asamblea directamente señale una duración y cantidad de participación en las mismas. Además, está facultado para indicar que quien hace uso de la palabra realice un resumen de su exposición, en razón de su duración;
c) Llamar al orden cuando las intervenciones de los participantes de la Asamblea no guarden una relación directa con el tema en discusión, para lo cual se atenderá el criterio del Presidente;
d) Decidir el número de participantes en cada asunto a tratar, así como la duración de cada una de las intervenciones;

e) Someter a votación de la Asamblea en forma inmediata la clausura del debate sobre un asunto específico;
f) Someter a votación de la Asamblea la ampliación de un debate;
g) Someter a votación de la Asamblea los puntos en debate, verificar los resultados de las votaciones y darlos a conocer, para lo cual contará con la colaboración de la Fiscalía;
h) Verificar el mantenimiento del quórum durante el transcurso de la Asamblea, con la colaboración de la Fiscalía. Declarar la inexistencia del quórum y poder suspender provisionalmente la Asamblea mientras el mismo se recupera, así como darla por terminada una vez comprobado que no se ha reintegrado el quórum de ley;
i) Declarar la suspensión o la terminación de la sesión si estima que se ha alterado el orden de la Asamblea, en grado tal que resulte inconveniente continuar con la misma en un determinado momento;
j) Otorgar el uso de la palabra a los asociados en cualquier momento, para los casos de mociones de orden;
k) Autorizar o desautorizar el uso de propaganda de cualquier tipo dentro del recinto de la Asamblea, así como desautorizar el uso de la palabra y permanencia de cualquier elemento que perturbe el adecuado desarrollo de la misma;
l) Firmar una vez que haya sido autorizado por la Junta Directiva o la Asamblea General y en nombre de la Asociación, los actos o contratos de índole mercantil, laboral, administrativos y deportivos que se celebren, para lo cual contará con la autorización previa de la Junta Directiva o la Asamblea General según corresponda;
m) Firmar conjuntamente con el Secretario las actas de las Asambleas Generales.

Artículo 19: El Secretario colaborará con el Presidente en las funciones relacionadas con la dirección del debate, como son: recepción de mociones, clasificación de éstas, orden de petición del uso de la palabra, control del tiempo asignado a los expositores y otras. Los miembros de la Junta Directiva deberán brindar toda la colaboración necesaria al Presidente durante el desarrollo de la Asamblea General, para la adecuada ejecución de la misma.

CAPÍTULO VII
De los Debates y de las Mociones

Artículo 20: Durante el curso de un debate, el Presidente podrá anunciar el cierre de la lista de participantes, agregando a ella según su criterio los miembros que en ese momento

soliciten su inscripción. Una vez cerrada la lista, por vía de excepción, concederá la palabra solo para contestar a alguna intervención que se tenga por procedente y obligada.

Los miembros de Junta Directiva y el Fiscal no deberán someterse al orden en el uso de la palabra para sus intervenciones, durante el desarrollo de una Asamblea General.

Artículo 21: Las mociones presentadas deben ser conocidas, discutidas y puestas a votación en un riguroso orden de presentación. Sobre una moción de orden no se admitirá otra que pretenda aplazarla.

En cualquier momento del debate podrán presentarse mociones de orden, previa autorización del Presidente, en relación con el asunto que se discute. La moción de orden suspenderá el debate del tema en discusión, hasta tanto no sea discutida y votada por la Asamblea.

Artículo 22: Las mociones de orden son aquellas instancias que se presentan con el objeto de regular, prorrogar, suspender o cerrar un debate; para prorrogar el uso de la palabra a un miembro; para alterar el Orden del Día; para regular asuntos de procedimiento no contemplados expresamente en este Reglamento y aquellas otras que el Presidente califique como tales. Presentada una moción de orden se concederá el uso de la palabra en primer término al proponente y luego a los miembros que la soliciten, hasta un máximo de seis asociados. Una vez finalizada su discusión, el Presidente someterá de inmediato el asunto a votación.

Artículo 23: Las mociones o enmiendas sobre materias de fondo, que han de ser estudiadas por la Asamblea o por las Comisiones que ésta designe, deberán ser presentadas por escrito y debidamente firmadas por los proponentes.

Artículo 24: Toda moción deberá ser presentada por uno de los proponentes; caso de ausencia de éstos la misma se retirará. Un proponente podrá retirar su moción antes de que haya iniciado su votación; en cuyo caso cualquier asociado podrá presentar de nuevo la moción retirada.

Artículo 25: Las mociones de suspensión o clausura de la sesión o clausura del debate, tendrán precedencia en el orden mencionado, sobre cualesquiera otras mociones o proposiciones.

Artículo 26: Después de finalizado y cerrado el debate se procederá de inmediato a votar las proposiciones presentadas, con las enmiendas que hubieren sido propuestas.

Artículo 27: Cuando se presentara una enmienda a un texto de una proposición, se votará primero la enmienda. Si fueran varias, se votará en primer término la que, a criterio del Presidente, se aparte más del fondo de la proposición original y luego las demás, en orden similar. Seguidamente se someterá a votación la proposición modificada.

No se considerará como enmienda, una proposición que tienda a sustituir totalmente la original o que a criterio del Presidente no tenga relación precisa con ella.

Artículo 28: El Presidente o cualquier asociado podrá pedir que una proposición se vote por partes. Los textos de las partes que resulten aprobadas se votarán enseguida en conjunto. Si se rechazan todas las partes, la proposición en conjunto no será sometida a votación y se considerará rechazada.

Artículo 29: Cuando el Presidente en la Asamblea General presente una moción que le obligue a defenderla o alguna moción que no sea de simple orden, trasladará su posición de dirección y mando al Vicepresidente de la Junta Directiva o a quien corresponda, hasta que haya sido votada la proposición o moción.

CAPÍTULO VIII
De las Votaciones

Artículo 30: Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple, esto es la mitad más uno de los votos emitidos por los asociados presentes; excepto en aquellos casos que por ley o por los Estatutos se requiera el voto de las dos terceras partes de los votos de los asociados presentes, siempre y cuando se mantenga el quórum mínimo de Ley.

Artículo 31: La elección de la Junta Directiva por parte de la Asamblea General Ordinaria se hará por papeleta y por simple mayoría, de acuerdo con las disposiciones que se establecen en el Reglamento Interno de Elecciones de la Asociación en su artículo Vigésimo y bajo la dirección y fiscalización del Tribunal Electoral nombrado en Asamblea General para esos efectos. El nombramiento de miembros honorarios requerirá una aprobación por voto no menor de las dos terceras partes de los asociados activos presentes en la Asamblea General.

Artículo 32: Las votaciones de la Asamblea General podrán ser públicas o secretas. No obstante esta última modalidad de votación, deberá acordarla la Asamblea por una mayoría

no menor a las dos terceras partes de los miembros presentes. De igual manera podrán ser presenciales, virtuales o mixtas como indica el Artículo 7 del presente Reglamento.

El Presidente señalará la forma y el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la votación pertinente.

Artículo 33: Cuando se haya iniciado una votación, ningún asociado podrá interrumpirla, salvo para una cuestión de orden relativa al procedimiento de la votación. No se permitirá el ingreso de asociados que se encuentren fuera del recinto de votación una vez iniciada la misma.

Artículo 34: En caso de que existiera duda razonable sobre el resultado de una votación, el Presidente o el Fiscal por iniciativa propia o ante proposición de un asociado, podrá ordenar que se repita la votación si es pública, o que se cuenten de nuevo los votos si es secreta.

CAPÍTULO IX
De las Apelaciones

Artículo 35: Los acuerdos de Junta Directiva así como las resoluciones del órgano Disciplinario, que hayan sido apelados conforme lo dispuesto en los Estatutos y reglamentos de la Asociación, deberán cuando corresponda y proceda ser conocidos, discutidos y resueltos por la Asamblea General.

Artículo 36: Las apelaciones deberán ser incluidas por la Junta Directiva en el Orden del Día de la convocatoria correspondiente, para que puedan ser atendidas por la Asamblea General.

Artículo 37: De toda apelación debidamente convocada, deberá tenerse a disposición de la Asamblea, un juego completo del expediente respectivo para su revisión por parte de los asambleístas.

Artículo 38: El Presidente hará una presentación resumida de la apelación respectiva y concederá de inmediato el uso de la palabra al apelante para que se refiera al asunto en cuestión, durante el tiempo que se le haya asignado previamente. Posteriormente, el Presidente o la persona que la Junta Directiva haya designado, se referirá a los aspectos que estime pertinentes sobre la apelación presentada.

Concluido este proceso, se dará el uso de la palabra a los asambleístas para que se refieran al asunto.

Artículo 39: La persona que interpuso la apelación, podrá hacerse acompañar de otras personas ajenas a la Asociación, únicamente si cuenta con autorización expresa y previa de la Junta Directiva y la Asamblea. El uso de la palabra de éstas deberá ser autorizado por la Asamblea.

Artículo 40: Las apelaciones deberán ser resueltas por la Asamblea General preferiblemente en la misma sesión en que son conocidas, aunque dependiendo de la complejidad y detalle de las mismas, la Asamblea podrá posponer su resolución para futuras reuniones.

Artículo 41: La resolución de una apelación una vez acordada en firme por la Asamblea General, agota automáticamente la vía administrativa en lo competente a la Asociación.

CAPÍTULO X
De las Actas

Artículo 42: Por cada sesión de la Asamblea General constituida con el quórum legal, deberá levantarse una acta, la cual será redactada por el Secretario o por el que lo sustituya o se designe para ese fin.

Artículo 43: La redacción del acta deberá realizarse en forma concisa, anotándose resumidamente los puntos principales de las deliberaciones sostenidas en el seno de cada Asamblea. Sin embargo, podrán constar en las mismas las opiniones y criterios emitidos por los miembros, cuando así expresamente lo soliciten.

Artículo 44: La Asamblea General deberá conocer, discutir y aprobar cada una de sus actas. La discusión de cada acta consiste exclusivamente en revisar su forma o redacción y en examinar si contiene todo y sólo aquello en que se ocupó la Asamblea, en la sesión a que se refiere.

Artículo 45: Aprobada el acta, deberá transcribirse en el Libro de Actas de Asambleas que al efecto llevará la Asociación y será firmada por el Presidente y el Secretario, o por quienes hayan actuado en su lugar.

Artículo 46: El presente Reglamento fue Aprobado en Asamblea General Extraordinaria N° 02-2024 de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, mediante Acuerdo N° 4,

celebrada el 04 de noviembre, 2024. Acuerdo Unánime y Firme. El mismo fue ratificado de manera Unánime y Firme mediante Acuerdo N° 3 en la Sesión de Junta Directiva N° 652, celebrada el 06 de enero, 2025. Rige a partir de su aprobación.